

1、憲法とは？

(1) 憲法と法律の違い

- ①憲法・・・国民が国家権力を制限して、人権を保障するもの
- ②法律・・・国家が国民に対して、権利・自由を制限するもの

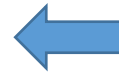
守れ！

国民→→→国家
国家→→→国民

(2) 憲法の基本原理…人権保障のために権力濫用を防止

①憲法の構成

総論：国民主権・戦争放棄⇒考え方
人権：基本的人権の尊重⇒目的
統治：三権分立⇒手段



歴史の所産として

ア、立憲主義…政府の統治を憲法に基づき行う原理→憲法により国家権力が制限されなければならない
→憲法尊重擁護義務

イ、民主主義…国民の意志に従って政治を行う政治体制

→民主主義の下で、人権尊重・権力分立・法の支配・国民主権などとともに、近代民主制が確立

②日本国憲法の三大原則の意味

ア、国民主権…三権への国民の意思決定への関与＝人権侵害の防止

A、国会：選挙による政治的意思決定 ※18歳選挙制⇒世代間格差の解消の必要性

B、内閣：議院内閣制＝首相は行政のトップであり、国の最高権力者ではない。

C、裁判所：最高裁判所裁判官の国民審査

イ、基本的人権の尊重…人権は対立するもの⇒どの権利を重視するのか？(憲法解釈の中心)

A、個人主義…一人一人を大切にすること ※利己主義ではない

B、相対的な権利概念…権利は衝突するということ ※権利の調節を考える必要

C、包括的な権利規定…規定になくても大切な権利は守るということ ※新しい権利の承認

ウ、戦争放棄…日本独自の原理(国際法の議論の蓄積の結果)⇒どうして平和主義ができたのか？

A、正戦論…戦争を行うためには正当な理由が必要⇒何が正しいのか判断ができなく、何でもアリ

B、無差別戦争観…戦争に訴える自由→戦争時のルールが発達(宣戦布告、戦争前紛争解決の試み)

C、戦争の違法化…第一次世界大戦の影響=兵器の発達により被害甚大化

※戦争の自由の制限(1928年のパリ不戦条約)⇒しかし、第二次世界大戦へ

D、武力不行使原則…国際連合憲章で明文=一切の武力の使用禁止

E、日本国憲法…戦争放棄の明言 ※ただし、社会情勢の変化により自衛隊創設

⇒国際社会は、武力をなくし、国際紛争に対し、平和的解決をする方向へ。

(3) 基本的人権のカタログ

①基本的人権の対象…国民

ア、子ども…制限あり＝未成年者は、十分な判断能力がないため、子どもを保護する趣旨

例：飲酒、喫煙などの健康保護、未成年者の契約の取消し

イ、女性…制限なし＝男女平等(女性の権利制限なし)

※不当な差別的取扱いあり…女子差別撤廃条約が締結され、男女雇用機会均等法により国内法化、男女共同参画社会基本法へ。

ウ、会社…制限なし→ひとつの意思をもって行動が可能 例：政治献金、犯罪処罰

エ、天皇…制限あり＝日本国民の象徴→国事行為という職務の特殊性 例：選挙権なし、裁判できない

オ、外国人…定住外国人、一般外国人、難民→定住外国人も制限有 例：選挙権なし、社会保障不十分
カ、障害者…旧優生保護法による不妊手術の強制（本人の同意がなく強制）→1996年に母体保護法に改正されるまで 48 年間にわたって存続→個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反し、憲法違反（最判令和 6 年 7 月 3 日）

※障害者差別解消法に基づく合理的配慮：行政機関や事業者に対して、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止（＝障害のない人と異なる取扱いをして障害のある人を不利に扱ってはならない）

→障害のある人から申出があった場合に、負担が重すぎない範囲で障害者の求めに応じ合理的配慮をすること（＝障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすること）

※事業者による合理的配慮の提供が義務化（令和 3 年の障害者差別解消法改正、令和 6 年施行）

②包括的な権利

ア、個人の尊重…幸福追求権(13 条)→それぞれの生存に不可欠なことを保障

→具体的な権利として、裁判による救済を受けることが可能

・プライバシーの権利…私生活を公開されない権利＝ひとりで放っておいてもらう権利

→情報の蓄積…自己情報コントロール権、情報の氾濫…個人情報としての管理(個人情報保護法)

・自己決定権…自分のことは自分で決める権利

例：ライフスタイル、医療における同意(インフォームド・コンセント)

イ、法の下での平等(14 条)…人種、信条、性別、社会的身分、門地(出身地＝部落)による差別禁止

→機会の平等であって、結果の平等ではない。

・形式的平等…一律同じ 例：選挙

・相対的平等…合理的な理由があれば差をつけてもよい 例：税金(累進課税)

※差別解消…アファーマティブアクション、クォータ制などによる効果はあるか？

③自由権

ア、精神の自由…心の中の自由

A、思想・良心の自由…特定の思想の弾圧の禁止→特定の考えを押し付けてはいけない。

・意味…世界観・人生観・主義・主張などの絶対的な自由→不利益扱い禁止、沈黙の事由

・限界事例…謝罪広告事件(新聞に謝罪広告を載せること)→他人の権利を侵害した結果なら合憲

B、信教の自由…特定宗教の迫害禁止→信仰や儀式を自由にできる。

・意味…信仰・宗教的行為・宗教的結社の自由→信仰について利益も不利益も与えてはいけない。

・限界事例…安全・秩序・道徳に関する制約あり

※政教分離…国家の宗教的中立性→それぞれの宗教を平等に扱う 例：補助金

⇒判断基準…目的効果基準＝1 つでもクリアできないと違憲になる。 例：津地鎮祭事件…合憲

①行為が世俗的目的か、②行為による主要な効果が宗教を振興・抑制するか、③宗教との過度の関わりを促すか

C、学問の自由…研究活動が許される→好きな研究 OK

・意味…学問研究の自由・研究発表の自由・教授の自由

・限界事例…先端技術研究 例：遺伝子組み換え、体外受精、臓器移植、クローン

D、表現の自由…自己表現または政治的意思の表現が許される→好きなことが言える、話せる。

・意味…全ての表現媒体(報道・取材・放送等)による表現行為の自由

・限界事例…表現の形態・内容に問題のあるもの→規制の目的・手段から判断して認められたら制限

- 1、表現内容規制…表現の中身の問題 例：名誉毀損表現、性表現、ヘイトスピーチ
- 2、表現内容中立規制…表現の時・場所・方法の問題 例：ビラ配り、広告、落書き

<参考>表現の自由の派生的な権利自由

- 1、集会の自由…共通の目的で一定の場所に集合→限界事例…施設の使用許可
- 2、集団行動の自由…デモ行進、お祭り→限界事例…公安条例の規制 例：警察への届出が必要
- 3、結社の自由…組織の結成・加入→限界事例…破壊目的の団体はNG
- 4、通信の秘密…私生活上の秘密→限界事例…犯罪捜査への利用(通信傍受法による許容)

※チャタレイ事件(最判昭和 32 年 3 月 13 日)…文学作品がわいせつ罪に該当するか争われた事案

→「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反する」と最高裁が判断できるわいせつ文書を刑事規制の対象とすることは合憲。 ※芸術性ある文書といえどもわいせつ性を軽減することはできない。

※表現の自由の問題：イラスト・広告自体の問題⇒イラスト・広告の文脈の問題

国家による検閲⇒プラットフォームによる自主規制

イ、経済活動の自由…財産に関する自由→公共の福祉による制限あり

A、職業選択の自由…職業の決定・営業の自由

→限界事例…届出制(美容院)、許可制(飲食店)、資格制(医師、弁護士)、特許制(国家の独占事業)

※このような規制は許されるのか?…目的とその達成手段が一般的に合理的かで判断

B、居住移転の自由…海外渡航・国籍離脱・帰化する自由が認められている

→限界事例…強制入院=感染症の場合、認められる⇒行き過ぎたケースがハンセン病

C、財産権の保障…私有財産制を守ること(制度的保障)=自分の財産を使用・収益・処分できる。

→限界事例…公共の福祉に基づく制限 例：区画整理・道路拡張

ウ、身体の自由…身柄の自由

A、奴隷的拘束・苦役からの自由…本人の意思に反する行為は強制されない

B、被疑者の権利…不当な逮捕・拘留・拘禁の禁止

→令状(裁判所からの許可)がなければできない ※現行犯逮捕時は不要

C、被告人の権利…公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利

→証人尋問権、弁護士依頼権、自己負罪(不利な証言)の拒否、自白を唯一の証拠とする有罪の禁止

④社会権…国家による自由→弱者救済

ア、生存権…健康で文化的な最低限度の生活を営む権利

・意味…国の努力義務→社会保障制度の充実

・問題点…具体的な請求権のないプログラム規定説→政治の場で法律を作ることによって権利が認められる。

イ、教育を受ける権利…義務教育制度

ウ、労働基本権…労使間(労働者と使用者=経営者の間)の格差→立場の弱い労働者を保護

→労働基準法による労働環境の画一化 →労働組合の結成…ストライキの合法化

⑤参政権…国民の意思を反映させる権利

ア、選挙権・・・18 歳以上の男女に選挙権あり(被選挙権は衆議院 25 歳、参議院 30 歳)

イ、請願権・・・国または地方公共団体の機関に対し、苦情や要請を申し出る権利

⑥人権衝突事例に対する解決方法…憲法解釈に基づく客観的な基準定立

→裁判官の恣意的な判断にならないように、基準を定めて、それに則って判断すれば誰でもそうなるようにすることがポイント。＝個別事例を超えて、抽象的な議論

⇒二重の基準論・・・精神的自由の規制立法は、経済的自由の規制立法よりも厳しい基準で審査

ア、精神的自由の規制立法は違憲性が推定され、厳格な審査基準が適用

→民主制の前提条件：侵害されると民主制が成り立たない。

→①立法目的が必要不可欠なものかどうか、②立法目的達成手段がぜひとも必要な最小限度なものか

イ、経済的自由の規制立法は合憲性が推定され、緩やかな審査基準が適用

→立法内容は国会の裁量目的と手段との間の合理的関連性

⇒消極目的：国民の生命及び健康に対する危険の防止を目的→厳格な合理性の基準

立法目的が止むにやまれぬ必要不可欠又は重要であること

目的と手段との間に実質的関連性が存すること

合憲

⇒積極目的：経済的弱者の保護・過当競争の防止を目的→明白性の原則

立法目的が正当なこと

目的と手段との間に合理的関連性が存すること

合憲

⇒憲法の法的思考は、具体的結論よりも、基準を定立しそれへのあてはめが重要。

2、行政法とは？

(1) 行政法の領域

①租税行政・・・奪う行政⇒奪いすぎないように

②規制行政・・・しつける行政⇒しつけが厳しすぎないように

③給付行政・・・与える行政⇒不公平にならないように

④私経済的行政・・・支払う行政⇒無駄がないように

行政組織法・・・登場人物の問題

行政作用法・・・法規範の問題

行政救済法・・・事後処理の問題

(2) 行政法の意義・・・国民に対する義務は、憲法でなく法律で課す

→人権制約をなくすための法理が行政法 守れ！

国家 ⇒⇒ 国民

※どうして人権制約が可能となるか？⇒国民の代表者の集まりである国会で作ったものだから

例：医薬品のネット販売事件：医療分野では、法律ではなく、厚労省の通知が病院に大きな影響力を及ぼしている。→通知で医薬品のネット販売を制限

⇒一部の省庁の内部の意見ではなく、法律を作ること、ルールが正当化される。

(3) 行政法の基本原理

⇒法律による行政の原理(法治主義)・・・行政活動は法律に従ってなされなければならないとする考え方

→法律：国民の代表機関である議会が制定した法規範・・・国民が自己の権利を制限され又は義務を課されるとしても、国民代表が定めた法律に基づくものだから正当化される(民主主義の要請)。

(4) 行政の活動

①行政計画・・・公共事業を行う場合に、計画を立てる。→一定期間内に達成すべき目標を設定し、手段を総合調整する。 ※計画段階で、市民がその計画を争えるか？…法的拘束力が具体的な場合OK

②行政行為…行政庁が法令に基づいて一方的に権利義務の変動を具体的に決定する。

例：租税、法律違反に対する施設改善命令、違法建築の除去、保健所の許可

③行政裁量…すべてを事前に定めるのは不可能であり、行政は自由に判断する余地がある。

例：原発訴訟→危険かどうかは、原子力規制庁(旧原子力委員会)の専門技術の裁量にゆだねられる。

④行政指導…処分をせずに、助言・指導といった非権力的な手段で協力を求め、国民を誘導する。

→助言的な行政指導(情報提供、技術的助言)と規制的指導(警告)

ア、メリット…時代の状況に迅速に対応 イ、デメリット…恣意的で行政の密室性あり

⑤行政執行…一般は自力救済を禁止しているが、行政は自力執行力あり＝強制執行OK

(5) 行政に対する訴訟

①国家賠償法…国家による違法な行政活動による損害の填補→個人の責任ではなく国家の責任

ア、公務員の過失責任 例：パトカーによる事故、公立学校での事故・イジメ

イ、規制権限の不行使…国が施策をしなかった場合 例：公害や薬害の放置

ウ、営造物の瑕疵…公共施設での事故 例：道路や河川の崩壊、公園の遊具での事故

※損失補償…適法な公権力の行使によって生まれる填補 例：区画整理⇒完全補償でなく相当補償

※結果責任に基づく補償(無過失違法) 例：予防接種⇒必要だが一定数被害(補償は少ないという問題)

②行政不服審査法…裁判ではなく行政への不服申立て 例：税金の払いすぎ

→簡易迅速処理のための書面審理

③行政事件訴訟法…行政活動の違法性に疑いがある場合の裁判所の判断

→日本は原告適格の範囲が狭く、救済範囲が限られているという課題あり